

עין משפט
נר מצוה

י' א מיי פ"ב מהל' שופר
הלכה ז טור א"ח סי'
תקפה [ושו"ע סי' תקנ'
בהגה]:
י"א ב מיי פ"ג מהל'
מעשה קרבנות הל' ח
סמוע עשין קפג:
י"ב ג ד מיי פ"ד מהל'
ליציא הלכה ז:

רבינו חננאל

נחנת תפילין בנשים
רשות, כדאמרינן בנשים
סומכות רשות, דאי לא
זמנא כתי' בגלים מי איכא
הזמן דאמר לעלות הולך
מצות עשה שלא בזמן
גמרא הוא, אלא דאמר
מצות עשה שחזק גמרא
הוא, ולמה לא מרזו בידה
ששום דבריה לא יזילת
שיש כרכל רשות. האי
תנא הוא דסבר שבת
זמן תפילין, וזי' דהנאי
המצוי תפילין כו', דאי
היה' אוסר כחדשות
ומרזי ביטונות. לפי שכן
אמר טורח. ויריבין גמרא
מצות באשה ש"מ דסבר
פלוג עשה שלא בזמן
גמרא היא, ואפי' בשבת
זמנא הוא, ודחינן וירבאל
הוא נמי מרזי להו שי
בכ"ע שחזק' רשות כו'
שי' דאמר רשות סומכות
רשות. ודחינן לא לכת'
למירד' דמאי ור' יוסי'
(יורד') כו' שי' דאמר
סביב להו, דסבר שי' דרשות
במצות עשה שחזקמין
רשות, דתנן אין מרזקין
כו', ש"מ דמאי ור' יוסי'
לא יהודה לא סביב להו
דאי ור' יוסי'. לא אהבירן לן
(מאי) [מאי] הוא דאמר
שבת זמן תפילין, אי
א"ר אלעזר המוצא תפילין
בשוק לשנות ספולה.
דאמרנן דאחזקתה בפתנה
צבעינה, אבל אי מצא
חשינן לשנות שורין, כו'
כפרין ומפסקין בפתנה
כשרין לציצית, דכולי
האי לא טרח אהבירן
לשנות לשנות, למלאכה, כו'
עשיית ששאת דגלימא
וכיאה כה. ואע"פ דאמר
רבי איז' דאמר
לשנות קמיע מרזי תפילין,
דאמר כה' דרבי אמר,
בישנות אבל בחדשות
ספור, דחשיבין ששאת
קמיע גינה. האי אסקה
רבי טרח לאמר טרח
נחנת תפילין המוצא

(א) הדבר נ"ע דהא מסקנא
בהכא סלקא דר"מ ור"י ס"ל
ע"כ דשבת זמן תפילין ואמאי
לא איחברר אולי דט"ס ונ"ל
ואיחברר לן דנהי תנאי סברי
דשבת זמן תפילין הוא.

צו:

עבד יומא טבא והלא מפסיד כל הצרכות שני כל המלות וצרכות בכל יום ולא חשיב צרכה לבטלה כיון שמצדק על המלוא שעושה אע"פ שפטור ומיהו אין ראייה מסומא לאשה דסומא מיחייב מדרבנן ומ"מ היה שמח רב יוסף משום דמלאורייתא לא מיפקד ועבד דמוכח קלמ צורתי פסחים (דף קטו:) דקאמר דעבדא פטור מלומר אגדתא ופריך מרב יוסף ומרב ששת שהיו אומרים הגדה ומוציאין בני ביתם ומשני דקסבר מלה בזמן הזה דרבנן משמע דמיחייב מדרבנן ולכן היו יכולים להוציא אחרים ומיהו יש לדחות דלפי' רשות יכול להוציא בר חיובא דרבנן כמו קטן דמנכר לאביו צפרק מי שמתו (בבבב דף כ:) ועולה למנין ^א ומוציא אחרים מדי מגילה לר' יהודה כדאמר במסכת מגילה (דף עי:) אכל יש לדקדק צפרק הקורא מעומד (מגילה דף כד.) ר' יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפוסק על שמו משמע הא ראה אע"ג דהשתא נסתמא פורס על שמו אע"ג דלר' יהודה סומא פטור מכל המלות אלא ודאי מיחייב מדרבנן ויכול לומר קדשנו במלותיו ולונו כיון דמיחייב מדרבנן כדאמר' צפ' במה מדליקין (שם דף כג.) היכן לונו מלא פטור אכל לאשה דלינה מיחייבין אפי' מדרבנן במלות עשה שהזמן גרמא כדמוכח בהדיא צפרק מי שמתו (בבבב דף כ:) גבי נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה ובריש סוכה (דף ב:) גבי הילני המלכה היכי מצי למימר ולונו ואין לתמוה דסומא חייב מדרבנן ואשה פטור לגמרי דהחמירו חכמים בקומא משום דהיו ממין בר חיובא ועוד שלא יראה כעו"ג אם היה פטור מכל המלות אכל לאשה כי פטורה נמי לגמרי ממלות עשה שהזמן גרמא אכתי מחויבת בכל שאר מלות וממה שהאשה עולה למנין ^א ומצרכת קריאת התורה אע"ג דפטורה מתלמוד תורה כדאמר צפ' קדושין (דף כט.) ובריש בכל מערבין (שם)

(דף ס.) אור"ת דאין זו ראייה דברכת קריאת התורה לאו משום מלך
 וחור ומצרך מדע דמקום שאין לוי כהן קורא במקום לוי ומצרך
 ואע"פ שהוא פטור אין ראייה לאשה דקטן אמי לכלל חיוב וחיוב למנכח
 משום דהוי מלבוש לאיש כדאמר בפרק כמה אשה (שבת דף סא.) דתפילין
 אצל לאשה לא כדאמר"ה הם וחלופיהן באיש מידי דחוי לאיש לא
 ב' יוסי ב'ו' משמע דר"מ ור' יהודה תרוייהו אית להו דנשים חייבין
 לתקן נשים ועדים וקטנים פטורים ור' תנאין ופרקי עלה בגמרא פשט
 לפקושי מדמר"ה ור' יהודה וי"ל דלמא דחשיב תפילין זמן גמלא והיה
 הקשה ה"ר יום טוב מוה"ר דייק בסמוך דר"מ לא סבר לה כר' רח"ל
 כך אכן נריכין לומר דההיא דפרק מי שמתו דלא כר"מ אדרבה ניכר
 אחד האיש ואחד האשה משום דסבר לה כר' יוסי דלמר נשים סוּטו
 נפשו סתמא דברכות דלא כר"מ דקא סבר ההוא תנא' דנשים סוּטו
 ותפילין וחיובין בתפלה ובצבא"ו ובמוחה והנהו קטנים על כרחין
 ובספק אלה הגזול (סוה"ד דף מב.) קטן היודע לשמור תפילין אצ"ו
 לקטנים לולא אנשים ועדים ולא נקט קטנים אלא לענין פטור והוא
 האקטומיעין נשים ועדים קטנים לענין תפילין דאי בעי לאנוהי
 דמיחא ליה טפי למימר דההיא דברכות דלא כר"מ משום דלא מיתחבא
 הוא כדאסיקנא לעיל אם לא נאמר דלית ליה דרז שמואל בר רב יצחאי
 יהודה. צ"ב בתרא דר"ה (דף נב.) אית דגרסי בה דברי ר' יהודה
 בשרי' כדמסקין בשזורין ומופסקין כדלי הא לא טרח ואי"ת ואע"פ
 דאין תכלת ניקחת אלא מן המומחה שיועד שטעימה פסולה אצל
 ומופסקין שאנו יודעים שלזכר יציאת נפסקו יש תלות דמן המומחה
 ואפי' לעצמו אינו רגיל לעשות כיון שיועד עצמו שאינו בקי בלכות ו
 אדעתיה טעמא דמקושרות ומופסקות כדמסקין וס"ד דתרוייהו
 ניכר ותישנין כחדשות שמה קמיע היה אצל בישות אין לחוש
 היה עבד ביה כעין תפילין ואם תאמר כיצד דאין מקושרות
 הוי דרך מלבוש אי נמי עונבן אפי' לר' יהודה דס"ד דמסתמא

המוצא תפילין פרק עשירי עירובין

דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי יקריב מכם וסמין ליה וסמך ידו בני ישראל סומכים ולא בנות ישראל סומכות: אומר בחדשות. לחלל עליהן שבת דילמא קמיע בעלמא נינהו: נשים סומכות רשות. דלחן כלא כל תוסף ומשום אסורא נמי ללא דקדבר נכבש: נינהו: אין מעבדין. אין ד' צד מחזהרין למונען מלתקוע ביום טוב של ר"ה דבעו לתנוכיהו במזות: הא נשים מעבדין. אע"ג דלא חלול י"ט הוא כדמנא דבי שמואל (ר"ה דף כט: יא) תקיעת שופר ורדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה מיהו נראה כמסופות: ספס ספרא. חרות כהנים: לשונות. אמר סרוק וצבוע: פסולות. שמה לא צבע לשם ציית וכן עשה לשמן בעינין: דגלימא (ט) טוואסיה. לארוג מהן טלית ולא לעשות מהן ציית: שזרנה טוואס: בשזורים. שאין דרך לארוג: דשיפתא דגלימא. שכן דרך להסך (ט) שזורים בשפתו שהוא גדיל ונקרא בצע"ז צימוסי והחוטים ונקראים אורי"ל: כמפסקין דבוליהא לא ערת. לחזור ולהסך ולהסך אותן: ובי אדם עורה לעשות קמיע כעין ספילין. ואפ"ה חיישין לה במתני' דקמני חדשות פטור דילמא קמיע נינהו ולא מחללין שבתא עלייהו: פוק פני להו. להקך רבנן דבי מדרשא דקסי להו דבר' אלעזר לא ושנה להם שיש צידי ברייתא דמסייע ליה ומפרשת טעמא דהדיא לפי שאין אדם טורח: ייפא. מרגליות. ל"א נמים וכן עיקר: אחר

טרחי אינשי אמר רבא וכי אדם טורח לעשות קמיע כמין תפילין דתנן במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור א"ר זירא לאהבה בריה פוק תני להו המוציא תכלת בשוק לשונות פסולין חומין מופסקין כשירין לפי שאין אדם טורח אמר רבא ומשום דתני לה אהבה בריה דרבי זירא כיפי תלא לה והתנן במה דברים אמורים בישנות אבל בחדשות פטור אלא אמר רבא טרח ולא טרח תנאי היא דתניא המוציא תפילין מכניסין זוג זוג אחד האיש ואחד האשה אחד

תלמוד תורה שאפי' ציך צרכת הערב גא' או נעטר צאהבה רצה
 אע"פ שכבר ציך בקריאה ראשונה ומקטן למצרך צרכת המזון
 אינו מוזהר על לא תשא ^ו: **אבר' באשה א פריג'.** וא"ת דילמא
 דרך מלבוש עבד וי"ל דהיינו דוקא לאיש משום דרגיל ללבושן בחול
 לא לאשה ומידי דהוי לאשה לא חוי לאיש: **א פריג' א ר"מ פ"ה**
 ב תפילין דלאו זמן גרמא הוא ותימה בדפרכי מן סמך (בדעת ד"ה כ:)
 א ומשני דאליטריך משום דאיתקש תפילין למזוזה והשמה הא אליטריך
 פשיטא דנשים פטורות ומשום הכי אליטריך לשנוי טעמא דאיתקש
 יוסי מכה היא סתמא דאין מעבדין את התינוקות מלתקוע ומתוך
 דהוא סתמא כר"מ דקסבר נשים פטורות והא דקמיני הכא ר"מ
 וס' רשות וסמ' מתני' דאין מעבדין דלא כר"מ ומיזין לו ר"י דמה
 וכותב לאו רשות איתרי ההם נשים ועבדים וקטנים פטורים מק"ש
 ב הגיעו לחינוך איידי דבהגיעו לחינוך בתפילין נמי חייבין דלאמר
 ב ליהקם לו תפילין אלא בלא תפילין לחינוך איידי ולא קאי וחיבין
 נמי אינו שום חידוש דפטורי בלא הגיע לחינוך ולא תני להו אלא
 שצדיקין להו משום בזיון תפילין היכא דלא הגיעו לחינוך ועוד וי"ל
 א מילתיה דר"מ דלאמר זוג אין טפי לא אלא"כ סבר שבת זמן תפילין
 ק' דלאמר מקום יש צראש להניח בו ב' תפילין: **וסתם סיפרא ר'**
דלא מוכח דלא גרסי' ליה: המוצא תכלית בשוק וכו' חושין
דלאית געשה אמוא כסירה לא אמר ב' תפילין (מנחות פ"ה כ:)
 נמי שאינו מומחה לא דליכא להניח לעשימה וי"ל דכשמתקן שורין
 ועפלו דכשאינו מומחה אינו רגיל להחמסק בדבר שיודע שלא יקנו ממנו
 עה: **וכי' אדם שורח לעשות קמיע במין תפילין.** השתא לא מסיק
 אין מקושרות אלא שצישנות ויכר רושם הקשר שצשה וצחזשות אינו
 קמיע דאם היה קמיע לא היה עושה קשר כדולי האי ודאי לא
 אף מכוניסן דכשנת אסור לקשור וי"ל דס"ד דבלא קסירה נמי
 עמו להסיר העניבה ולעשות קסירה גמורה ולא הוי של קיימא:
 אומר

מסורת הש"ס

[illegible]

תורה אור השלם

1. דָּבַר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אָדָם כִּי
יִקְרִיב מִכֶּם קָרְבָן לִי מִן
הַבְּהֵמָה מִן הַבָּקָר וּמִן
הַצֹּאֵן תִּקְרִיבוּ אֶת
קָרְבָנֵכֶם: וַיִּקְרָא א ב
וּסְמָךְ יָדוֹ עַל רֹאשׁ
הָעֵלָה וַנְּרֹצָה לוֹ לִכְפֹּר
עָלֶיהָ: וַיִּקְרָא א ד

הגהות הב"ח

(א) גמ' וסתם ספרא מני.
נ"ב ול"ע מן מסכת נדה דף
מו: (ב) רש"י ד"ה דגלימא
שזרינהו טוראם לארוג
וכו' צ"ל תה"ס ד' ואח"כ
מ"ה בשו"ר:

לעזי רע"י

צימוש"י [צימול"ש].
שפת הבגד. אורי"ל
[אוריל"ש]. מללים (שפות
אריגים).

מוסף רע"י

אחד האיש ואחד
האשה. ואלשיך ללאו
מכשע ואלשיך נישקו, מן
דכור מכשע לאיש שרי אף
לאשה (שבת סב.)
נשים מעבדיך, ופמורות
נגמל המלח עשה שאתן
גרמא הוא ויז תקשי עין
דא מוסיף (דבא דרבי)
אבל שני ישראל וסמך.
דכר בני ישראל ואמת
אליהם חלם כי יקריב מן
וְיָבִיז וְיִשְׁכַּח בְּהֵאוֹת עֵינָיו
וְיִסְּרֵהוּ וְגו' (ד"ה עין)
נשים
סומכות ישרות. ואלשיך
לולא ממונה ואלא תלמינ
עבודה עובדת
(דורוילי פה.)
ספספא, ואלא סמח ספספא
הוא דכחות כהניס תניא
(שם שבת קעז.)
לולא כפיר חלה
לה. ממונה
יפה והכלה את דכרוי ומה
עטס מן (כתובות
נפ.)

(א) הדבר נ"ע דהא מסקנא
בהכא סלקא דר"מ ור"י ס"ל
ע"כ דשבת זמן תפילין ואמאי
לא איחברר אולי דט"ס ונ"ל
ואיחברר לן דנהי תנאי סברי
דשבת זמן תפילין הוא.